

تقرير كشف خبرة

القضية التنفيذية الحقوقية رقم 2024/2645

بناء على انتخابنا خبراء في القضية التنفيذية الحقوقية رقم 2024/2645 والجارية على قطعة الأرض رقم (589) من حوض الجرف الجنوبي رقم (20) من أراضي مدينة الرمنا لدى سعادة رئيس تنفيذ محكمة بداية حقوق الرمنا الموقرة وبعد اجراء الكشف الحسي تبين لنا ما يلي:

- 1- مطابقة المبررات مع بعضها البعض من جهة وعلى الواقع من جهة ثانية .
 - 2- وصف شامل ودقيق لقطعة الأرض موضوع الدعوى .
 - 3- تقدير قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدعوى .
- مع مراعاة ما ورد باحكام المواد رقم (72+75+76) من قانون التنفيذ ومراعاة المذكرات المعدة من قبل وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه ان وجدت بخصوص توضيح موضوع الخبرة والاطلاع عليها وايداء رايه حول ما ورد فيها وان يقوم الخبير بمهمته بكل تجرد وصدق وامانه وان يقوم بالافصاح عن وجود او عدم وجود أي ضرر او اسباب من شأنها اثاره الشكوك حول حيادته واستقلاله عن أي من اطراف الدعوى او وكلانهم او هيئة المحكمة ان وجد ذلك وكذلك التقيد بعدم تسليم أي وثائق او مستندات من الخصوم الا من خلال المحكمة واعلام المحكمة باية صعوبات تعترض اداء عمل الخبير او محاولة التأثير عليه من أي طرف وعدم الافصاح عما جاء في تقرير الخبرة وان يرفق الخبير مع تقرير خبرته كشفا يبين عدد الساعات التي استغرقتها مهمته وان يشتمل تقرير خبرته على اسمه الكامل وعنوانه ومكان عمله وفيما اذا قام باجراء الخبرة واعداد التقرير بذاته او مع اخرين ووصف الدور الذي قام به الاخرون وان يذكر الخبير الوقائع التي تم الاستناد اليها او افترضها في ارائه واستنتاجاته وبيان عدد المرات التي قام بها بزيارة الامر محل كشف وتعداد الوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريره مع بيان موافقة المحكمة بالحصول عليها ان وجدت وكذلك توضيح الطرق والاسس التي قام باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاته والاراء والاسس التي توصل اليها في تقرير خبرته ودرجة تأيده لها.

ان المبررات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الأرض من جهة اخرى وهي من نوع (الملك) وهي ضمن حدود بلدية الرمنا الجديد وهي خارج التنظيم وتبلغ مساحتها (4000) متر مربع تقع في الجهة الشماليه الغربيه من مدينة الرمنا ويقع على طول واجهتها الجنوبيه شارع مفتوح ومعبد تربتها حمراء صالحة للزراعة والبناء معا ويوجد ضمنها اربعة ابنيه سكنيه منفصله عن بعضها البعض تعود للشركاء في قطعة الأرض ومن ضمنهم المحكوم عليه ((احمد محمد شاكر البيطار)) وان البناء العائد للمحكوم عليه هو عظم وغير مسكون وباقي الابنيه مسكونه من قبل الشركاء في قطعة الأرض موضوع الدعوى وتحيط بها الابنية السكنيه من جميع الجهات وتصلها كافة الخدمات .

* واننا وعلى ضوء المهمة الموكولة إلينا فاننا نقدر قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض فقط والبالغ مساحتها (4000) م² بمبلغ (10) دنانير فتكون قيمتها تساوي :

$$4000 \text{ م}^2 \times 10 \text{ دنانير} = 40000 \text{ دينار} .$$

* وعليه تكون قيمة حصص المحكوم عليه من قطعه الأرض فقط على الشيوخ ((احمد محمد شاكر البيطار)) والبالغه (1835 حصه) من اصل جامعة الحصص والبالغه ((4000 حصه)) تساوي :-

$$40000 \text{ دينار} \div 4000 \text{ جامعة الحصص} \times 1835 \text{ حصصه} = 18350 \text{ دينار} .$$